



STANDARD AVTALEVILKÅR

Endringer og erstatning

Endringer i Oppdragets innhold eller omfang kan avtales særskilt. Som tillegg til Avtalen kan partene bli enige om nye oppdrag, rammetall for tid og kostnad, som avtales særskilt i hvert tilfelle. I den utstrekning ikke annet avtales i forbindelse med det nye oppdraget, gjelder Avtalen også for det. Kunden skal lojalt medvirke til Oppdragets gjennomføring. Henvendelser skal besvares snarest mulig. NO EXCUSE AS skal varsles om forhold Kunden forstår eller bør forstå kan få betydning for gjennomføringen av Oppdraget. Avtalen gjelder til Oppdraget er fullført, men kan skriftlig sies opp av Kunden med 30 dagers varsel.

NO EXCUSE AS kan kreve erstattet dokumenterte inntektstap som skyldes oppsigelsen. Påvises ikke noe inntektstap, skal Kunden betale et gebyr på 4% av den økonomiske rammen for avtalen. NO EXCUSE AS kan, dersom Kunden endrer Oppdragets innhold eller omfang vesentlig, si opp avtalen med tre måneders varsel med plikt til å fullføre påbegynt arbeid.

Fakturering og reise

Fakturering skjer etterskuddsvis en gang pr. måned. Betalingsbetingelsene er netto pr. 15 dager. Det påløper forsinkelsesrenter ved for sen betaling etter bestemmelsene i Forsinkelsesrenteloven. Alle priser er oppgitt eksklusiv mva. Offentlige avgifter og gebyrer i forbindelse med offentlig saksbehandling og lignende viderefaktureres Kunden. Ved krav om uavhengig kontroll vil kostnadene for dette faktureres Kunden.

Prisen inkluderer utgifter til reise inntil 5 kilometer (en vei) mellom Kunden og NO EXCUSE AS. Utgifter i forbindelse med reiser utover 5 kilometer og andre reiser som er pålagt eller godkjent av Kunden, kommer i tillegg og dekkes etter statens reisereglement.

Rettigheter

Alle resultater som oppnås under bistanden er Kundens eiendom dersom ikke annet er avtalt. NO EXCUSE AS kan fritt utnytte de generelle erfaringer, metoder og teknikker som opparbeides og eventuelt utvikles gjennom denne avtale. NO EXCUSE AS kan ikke uten Kundens skriftlige samtykke utlevere konkrete arbeidsresultat til tredjemann.

NO EXCUSE AS har rett til å vederlagsfritt anvende anonymiserte data fra bistanden og arbeidsresultatet til forskning i tråd med generelle og fagspesifikke forskningsetiske retningslinjer som bestemt av De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Alle materielle og immaterielle rettigheter til verktøy, metodegrunnlag eller annet grunnlagsmateriale NO EXCUSE AS benytter for å frembringe det endelige resultatet av Oppdraget beholdes av NO EXCUSE AS.

Taushetsplikt og sikkerhet

NO EXCUSE AS sitt personale har taushetsplikt for alle opplysninger, inklusive informasjon om personlige forhold, som han / hun blir kjent med under arbeidet for Kunden, og skal ivareta Kundens kommuniserte sikkerhets- og kvalitetskrav. NO EXCUSE AS sitt personale forholder seg for øvrig til gjeldende regelverk ved utførelsen av arbeidet.

Mislighold og force majeure

Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold, erstatningskravet kan ikke overstige kontraktssummen (eks mva). Skadeerstatning omfatter ikke indirekte tap eller følgeskader hos tredjemann. Dette gjelder også i force majeuretilfeller.

Tvister og verneting

Norsk rett gjelder for Avtalen og dens inngåelse. Kundens verneting vedtas som verneting. Dersom det oppstår tvist om tolkningen eller rettsvirkningen av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlingene ikke fram innen 21 virkedager, skal saken avgjøres ved dom, med mindre partene enes om å bringe saken til avgjørelse ved voldgift. Tvister mellom partene fritar i seg selv ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser.